

BGB – BT – 21 – Übungsklausur

Gliederung – BGB BT

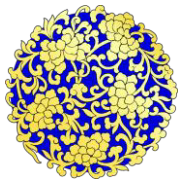
Besonderer Teil

12. Kaufrecht – Arten von Kaufverträgen, Mängelhaftung (14.3.2025)
13. Kaufrecht – Übung (21.3.2025)
14. Kaufrecht – Versendungskauf – Widerruf – Digitale Produkte (28.3.2025)
15. Werkvertrag (28.3.4.2025)
16. Dienstvertrag (4.4.2025)
17. Gesetzliche Schuldverhältnisse: Bereicherungsrecht (11.4.2025) – Karfreitag (18.4.2025 - entfällt)
18. Gesetzliche Schuldverhältnisse: Deliktsrecht, Haftung von fehlerhaften Produkten (25.4.2025)
19. Einführung in das Sachenrecht (2.5.2025)
20. Handelsrecht, HGB , Gesellschaftsrecht, BGB-Gesellschaft, OHG, KG, Partnergesellschaft, AG (9.5.2025)
21. OHG, KG, Partnergesellschaft, AG, GmbH (16.5.2025)
22. Probeklausur (23.5.2025)
23. Besprechung der Probeklausur (30.5.2025)
24. Wiederholung (6.6.2025)
25. Buffer-Termin – Online

1. Aufgabe

Nelly geht in das Elektrogeschäft des V und fragt: „Haben Sie eine günstige Spülmaschine?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, entdeckt sie von selbst im auch von innen einsehbaren Schaufenster eine Spülmaschine zum Preis von 300 Euro. Sie erklärt, dass sie das Gerät kaufe, und es auch sofort mitnehmen und bezahlen wolle. V weigert sich, weil er dieses Gerät kurz zuvor an Dieter verkauft hat und nur noch nicht dazu gekommen ist, es aus dem Fenster zu nehmen. Kann Nelly Besitz- und Eigentumsübertragung bezüglich der Spülmaschine verlangen?

1. Anspruch auf Schadensersatz
2 Willenserklärung



Lösung der 1. Aufgabe

Hat N einen Anspruch auf Übereignung einer Spülmaschine nach § 433 I Satz1?

Zunächst müsste ein Kaufvertrag zustande gekommen sein. Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande, nämlich Angebot und Annahme.

1. Angebot durch Ausstellung im Fenster

V könnte durch das Auslegen im Fenster und die Auszeichnung mit 300 Euro ein Angebot abgegeben haben. Hier handelt es sich jedoch um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (invitatio ad offerendeum), da er nicht mit beliebig vielen Kunden Kaufverträge abschließen möchte.

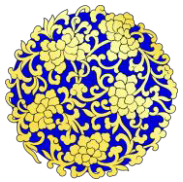
2. Angebot durch N

Indem N erklärt die Spülmaschine kaufen zu wollen, gibt sie ein Angebot ab.

3. Annahme durch V

V nimmt das Angebot nicht an, sondern erklärt es bereits verkauft zu haben.

5. Ergebnis: Es liegt kein gültiger Kaufvertrag vor, sodass N keinen Anspruch auf Übereignung der Spülmaschine hat.



2. Aufgabe

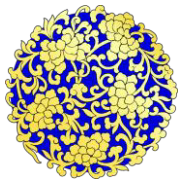
Alfred hat sich entschieden, eine Kneipe zu eröffnen. Seine erste „Amtshandlung" besteht darin, beim Händler Heribert die per Sonderangebot angebotenen „25 Gros Rollen Toilettenpapier" zu bestellen. Alfred glaubt, er bestelle 25 große Rollen. Tatsächlich versteht man unter einem „Gros" eine Maßeinheit, die 144 Rollen umfasst. Als der Herbert mit (25x144=) 3.600 Rollen Toilettenpapier vor der Kneipe vorfährt, um diese abzuliefern, verweigert Alfred die Zahlung und erklärt dem Heribert, er wolle mit dem Vertrag „nichts mehr zu tun haben". Kann Heribert Zahlung für die 3.600 Rollen Toilettenpapier verlangen?

Kaufvertrag zustande

§ 119 Irrtum

§ 143

Vertrag nichtig



Lösung 2. Aufgabe

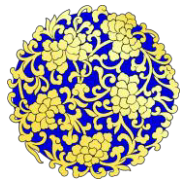
H verlangt von A Zahlung des Toilettenpapiers gemäß § 433 II

1. Anspruch entstanden

Dafür wäre ein wirksamer Kaufvertrag notwendig. Ein Kaufvertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Das Angebot des A besteht in der Bestellung, indem H die Toilettenrollen liefert, nimmt er konkludent das Angebot in Form der Bestellung an.

2. Anspruch erloschen

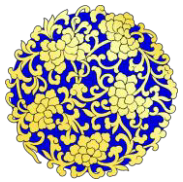
Fraglich ist, ob der Anspruch durch Anfechtung gemäß §§ 119 ff. erloschen ist. In dem A sagt, dass er mit dem Vertrag nichts mehr zu tun haben möchte, erklärt er gemäß § 143 die Anfechtung. Der Anfechtungsgrund ist ein Erklärungsirrtum, § 119 I. Er hat nicht gewusst, was „Gros" ist. Gemäß § 121 erklärt er die Anfechtung sofort nachdem ihm der Irrtum klar wird.



Lösung 2. Aufgabe

3. Ergebnis

Der Vertrag ist aufgrund der Anfechtung unwirksam und A braucht das Geld für die 3.600 Rollen nicht bezahlen. Allerdings hat er die gewollten 25 Rollen abzunehmen und zu bezahlen. Möglicherweise hat er auch Schadensersatz für die Anlieferung gemäß § 122 zu zahlen.

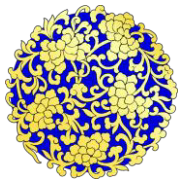


3. Aufgabe

Rechtsanwalt Robert betreibt seit langem eine erfolgreiche Kanzlei. Dies liegt nicht zuletzt an der unermüdlich arbeitenden Sekretärin Sieglinde, die schon seit Jahren viele Aufgaben eigenverantwortlich erledigt und sogar manche Kanzleigeschäfte selbständig abschließt, ohne Robert darüber zu informieren. Robert weiß zwar von diesen Geschäftsabschlüssen, beabsichtigt aber vorerst nicht dagegen einzuschreiten, um das Betriebsklima nicht unnötig zu stören. Eines Tages bestellt Sieglinde aus dem Prospekt des Versandhandels des V, bei dem Robert schon seit Jahren guter Kunde ist, im Namen des Robert riesige Mengen an Büromaterial. Nach Lieferung der Ware schickt V dem Robert eine Rechnung über 3.756,75 Euro. Robert ist zur Zahlung nicht bereit, da er Sieglinde schließlich nicht bevollmächtigt habe. Kann V von Robert Zahlung der3.756,75 Euro verlangen?

§ 164 „duldungsvollmacht"

duldung zählt auch dazu als Erklärung des Vertreters



Lösung 3. Aufgabe

Kann V von Robert Zahlung der 3.756,75 Euro verlangen?
Zunächst müsste der Anspruch entstanden sein.

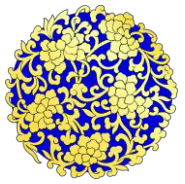
1. Anspruch entstanden?

Für einen Kaufvertrag werden zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme benötigt.

- 1.1. Angebot des V ist nur Prospekt und damit eine invitatio ad offerendum.
- 1.2. Angebot des R
  R selber hat keine Willenserklärung abgegeben.
- 1.3. Stellvertretung durch S
  - 1.3.1. Eigene WE der S - S hat eine eigene WE abgegeben.
  - 1.3.2. Im fremden Namen - Sie hat im Namen von R gehandelt.
  - 1.3.3. Mit Vertretungsmacht? Fraglich ist jedoch, ob S Vertragsmacht nach § 167 hatte.

  Eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht liegt nicht vor, aber sie könnte kraft Rechtsschein bevollmächtigt sein. R wusste, dass S einkauft. Daher liegt eine Duldungsvollmacht vor, auch wenn er ihr keine Vollmacht erteilt hat. Damit hat S für R ein Angebot in Stellvertretung abgeben.
- 1.4. Annahme durch V (+)

2. Ergebnis: Ein Kaufvertrag wurde abgeschlossen und daher besteht ein Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II.



4. Aufgabe

Werner geht in das Kaufhaus von Kerstin und will eine neue Jacke kaufen. In der Umkleidekabine wird er von der schlecht befestigten Lampe, die herabfällt, getroffen und seine Rolex geht zu Bruch.

Hat er Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 6.000 € für die Rolex gegen Kerstin?

§ 311 ← § 280 § 241 II

§ 276 Fahrlässige Handlung

§ 249 Anspruch auf Schaden

Anbahnung eines Vertrages

Vorvertragliches Schuldverhältnis

Lösung der 4. Aufgabe

Anspruch des Werner gegen Kerstin auf Schadensersatz in Höhe von 6.000 € für die Rolex, gemäß §§ 280 I, 241 II, 311 II

Zunächst müsste eine wirksames Schuldverhältnis bestehen.

1. Schuldverhältnis

Werner hat noch keine Kaufvertrag über eine Jacke abgeschlossen, sondern er probiert sie erst an. Das fällt unter ein vorvertragliches Schuldverhältnis, da es sich um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen handelt, § 311 II Nr. 1.

2. Pflichtverletzung

Kerstin hat dafür zu sorgen, dass die Räumlichkeiten, in denen Kunden die Kleider anprobieren, ordnungsgemäß sind. Diese Pflicht wird durch das Herunterfallen der Lampe und die Demolierung der Uhr gemäß § 241 II missachtet.

3. Vertreten müssen

Lösung der 4. Aufgabe

3. Vertreten müssen

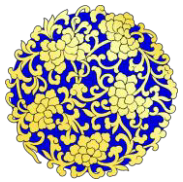
Fraglich ist, ob Kerstin das zu vertreten hat. Die schlechte Befestigung in der Umkleidekabine gehört in ihren Machtbereich. Sie hat dafür zu sorgen, dass Kunden nicht in ihrem Vermögen oder ihrer Gesundheit geschädigt werden.

4. Schaden

Werner hat einen Schaden, da seine Uhr kaputt ist.

5. Ergebnis

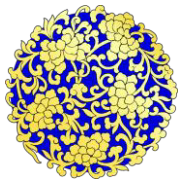
Werner hat einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 6.000 Euro gegen Kerstin.



5. Aufgabe

Adalbert lieh Berthold für das Wochenende seine Vespa. Obwohl er von Adalbert ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass er den Roller am Montagmorgen für die Fahrt zur BionTech-Impfung in Ludwigshafen in der Walzmühle benötigte, gab Berthold den „Feuerstuhl" erst am folgenden Mittwoch zurück. So musste Adalbert für die Fahrtkarte mit der Deutschen Bundesbahn von Stuttgart nach Ludwigshafen (Hin- und Rückfahrt) 60 Euro zahlen. Adalbert verlangt von Berthold die Kosten hierfür ersetzt. Zu Recht?

§ 280 (2) leihvertrag § 604 rückgabepflicht



Lösung der 5. Aufgabe

Anspruch des A gegen B auf Schadensersatz in Höhe von 60 Euro aus §§ 280 I, II, 286

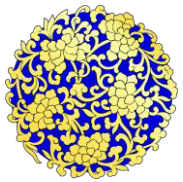
A könnte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 280 I, II, 286 in Höhe von 60 Euro haben.

1. Es müsste ein Schuldverhältnis zwischen A und B bestehen. Dieses liegt in dem zwischen ihnen geschlossenen wirksamen Leihvertrag gemäß § 598.

2. B dürfte trotz Möglichkeit nach Eintritt der Fälligkeit nicht geleistet haben (§ 286 I 1).

Die Fälligkeit trat am Montagmorgen ein. B hat die Vespa entgegen seiner Pflicht aus § 604 I nicht zurückgegeben. Damit hat B gemäß § 286 I 1 nach Eintritt der Fälligkeit nicht geleistet.

3. Weiterhin müsste A den B zur Leistung nach § 286 I 1, 2 aufgefordert haben. Dies ist nicht geschehen. Allerdings könnte die Leistungsaufforderung nach § 286 II Nr. 1 entbehrlich sein. Dazu müsste für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt sein. Als Rückgabetermin wurde Montagmorgen vereinbart. Damit ist die Leistung nach dem Kalender bestimmt. Eine Mahnung oder gleichstehende Leistungsaufforderung ist gemäß § 286 II Nr. 1 entbehrlich

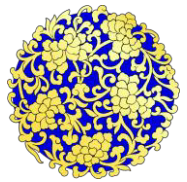


Lösung der 5. Aufgabe

4. Ferner müsste B die Verzögerung zu vertreten haben, §§ 280 I i. V. m. 286 IV. Vertretenmüssen umfasst Vorsatz und Fahrlässigkeit, § 276 I 1. Aus dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, ob B mit Vorsatz handelte, oder ihn der Vorwurf der Fahrlässigkeit trifft. Allerdings wird das Vertretenmüssen vermutet, bis der Schuldner die Vermutung widerlegt (Beweislastumkehr nach § 286 IV). Folglich hat B die Verzögerung nach §§ 280 I i. V. m. 286 IV zu vertreten.

5. Zuletzt müsste A ein Verzögerungsschaden entstanden sein. Verzögerungsschäden sind alle Nachteile im Vermögen, die daraus entstehen, dass der Schuldner nicht rechtzeitig erfüllt. Da B das Buch nicht nach Fälligkeit zurückgegeben hat, musste A ein Fahrkarte kaufen. Diese kostete ihn 60 Euro. Damit hat A einen Verzögerungsschaden in Höhe von 60 Euro.

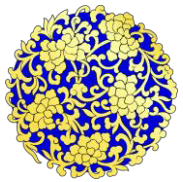
Ergebnis: A hat einen Anspruch gegen B auf Ersatz des Verzögerungsschadens in Höhe von 60 Euro aus §§ 280 I, II, 286.



6. Aufgabe

Konrad kauft im Gartencenter des V einen Benzinrasenmäher. Als Konrad den Rasenmäher ausprobieren will, stellt sich heraus, dass der Automatikstarter nicht funktioniert. Der Mäher lässt sich nur mühsam von Hand in Betrieb nehmen. Welche Rechte kann Konrad geltend machen?

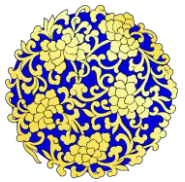
437



Lösung der 6. Aufgabe

Konrad hat gegen V einen Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 433, 434, 437 Nr. 1, 439

1. Ein Kaufvertrag ist zustande gekommen.
2. Ein nicht funktionsfähiger Rasenmäher stellt eine Sachmangel im Sinne des § 434 dar, da sich der Mäher nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet.
3. Dieser Mangel war auch schon bei Gefahrübergang § 446 vorhanden. Zumindest nach § 477 wird er jedoch auch bei Gefahrübergang angenommen, da Konrad Verbraucher, § 13, und V Unternehmer, § 14, ist.
4. Konrad kann also Nacherfüllung nach § 439 in Form einer Reparatur oder Neulieferung verlangen.
5. Wenn diese scheitert, kann er den Kaufpreis mindern, § 441.
6. Schließlich kann er vom Vertrag zurücktreten, §§ 437 Nr. 2, § 323. Er müsste dem V dann noch eine Frist zur Nacherfüllung setzen und den Rücktritt erklären.



7. Aufgabe

Manfred begibt sich zum Händler Herbert, um Dachziegel zu erwerben. Im Lager bittet er Herbert, ihm einen bestimmten Ziegel aus dem Regal zu reichen, um ihn näher zu begutachten, Herbert hantiert jedoch so ungeschickt, dass ihm der Ziegel aus der Hand rutscht und dem Manfred auf den Kopf fällt. Die Heilung der Kopfverletzung kostet 2.000 €. Deshalb verlangt er einen Betrag in dieser Höhe als Schadensersatz.

280
241
311 (2)

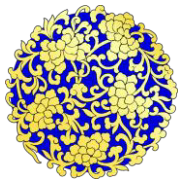
§ 276 Fahrlässigkeit
§ 249

Hat Manfred gegen Herbert einen Schadensersatzanspruch?

Deliktische Ansprüche sind **nicht** zu prüfen.

Anzeigen

ohne vertrag schadenzufügung



Lösung der 7. Aufgabe

Anspruch des Manfred gegen Herbert auf Schadensersatz in Höhe von 6.000 € für die Rolex, gemäß §§ 280 I, 241 II, 311 II

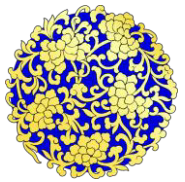
Zunächst müsste eine wirksames Schuldverhältnis bestehen.

1. Schuldverhältnis

Manfred hat noch keine Kaufvertrag über Dachziegel abgeschlossen, sondern er will sie erstmal sehen. Das fällt unter ein vorvertragliches Schuldverhältnis, da es sich um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen handelt, § 311 II Nr. 1.

2. Pflichtverletzung

Herbert hat dafür zu sorgen, dass die Räumlichkeiten, in denen Kunden sich bewegen, ordnungsgemäß sind. Diese Pflicht wird durch das Herunterfallen des Dachziegels Lampe und dadurch entstanden Kopfverletzung gemäß § 241 II verletzt. Herbert hat dafür zu sorgen, dass sich Kunden in seinen Geschäftsräumen nicht verletzen.



Lösung der 7. Aufgabe

3. Vertreten müssen

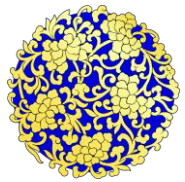
Fraglich ist, ob Herbert das zu vertreten hat. Das Fallen von Dachziegeln ist in Baumärkten zu vermeiden. Herbert hat dafür zu sorgen, dass Kunden nicht in ihrem Vermögen oder ihrer Gesundheit geschädigt werden.

4. Schaden

Manfred hat einen Schaden, da er eine Kopfverletzung hat, deren Heilung 2.000 Euro kostet.

5. Ergebnis

Manfred hat einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 2.000 Euro gegen Herbert.



8. Aufgabe

Die verzweifelte Berta, in ihrem Freundeskreis „Glöcknerin von Notre Dame" genannt, sucht den Schönheitschirurgen Carlos auf, um ihrem Gesicht für 15.000 Euro ein neues Design zu geben. Carlos verspricht ihr, sie werde nach der Operation „wie Cleopatra" aussehen. Carlos, der um Vorkasse gebeten hatte, hat jedoch einen schlechten Tag. Obwohl es möglich gewesen wäre, Berta wie „Cleopatra" aussehen zu lassen, verunstaltet Carlos die Berta noch mehr, sodass diese nun als „weiblicher Frankenstein" gilt. Der Eingriff kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Carlos wendet ein, er habe seinen Lohn in der Wiesbadener Spielbank verspielt. Berta verlangt ihr Geld zurück. Welche vertraglichen Ansprüche hat Berta?

Werkvertrag Schönheitsop
Unmöglichkeit
anspruch wertersatz 15000
entreicherung

346

Lösung der 8. Aufgabe

Ansprüche der B gegen C gemäß §§ 631, 634

Zunächst müsste ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sein.

1. Ein Werkvertrag über eine Gesichtsoperation ist zwischen B und C zustande gekommen.
2. Es müsste ein Werksmangel vorliegen. Nach der OP sieht B nicht wie vereinbart, wie Cleo aus, sondern wie Frankenstein. Es liegt daher ein Werksmangel vor, weil der vereinbarte Erfolg erzielt wurde.
3. Eine Nacherfüllung ist nicht mehr möglich. Auch der Mangel selber kann nicht mehr behoben werden. Daher kann B vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.
4. Hierfür müsste sie den Rücktrittserklärung nach § 323 erklären. Nach § 346 hätte sie dann Anspruch auf Rückzahlung der 15.000 Euro.
5. Ferner hat sie eine Schadensersatzanspruch in Höhe der 15.000 Euro statt der Leistung, da die Leistung nicht ordnungsgemäß erbracht wurde, gemäß §§ 280 I, 283, da eine Nachbearbeitung unmöglich ist. Beide Ansprüche hätte die B. Allerdings beruft sich C darauf nicht bereichert zu sein. Allerdings greift hier § 346, sodass sich C nicht auf Entreicherung berufen kann. Er muss die 15.000 Euro an B zahlen.

